



החטיבה המקצועית

החלטת מיסוי: 6593/14

תחום החלטת מיסוי: חלק ה-2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים.

הנושא: העברת מניות לפי הוראות סעיף 104א לפקודה - החלטת מיסוי שלא בהסכם.

העובדות:

1. בניי זוג נשואים מחזיקים יחדיו במלוא מניותיה של חברה א'. הבעל מחזיק ב- 90% ממניותיה של חברה א', והאישה ב- 10% ממניותיה של חברה א'.
2. בני הזוג מחזיקים במניותיה של חברה קיימת - חברה ב' בחלקים שווים.

פרטי הבקשה:

בני הזוג מעוניינים להעביר את מלוא החזקותיהם בחברה א' לחברה ב' וזאת בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א – 1961 (להלן: "הפקודה").

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע, כי אין באפשרות בני הזוג להעביר את מלוא החזקותיהם בחברה א' לחברה ב' בהתאם לסעיף 104א לפקודה, שכן המונח "אדם" בסעיף 104א לפקודה לא כולל את בן זוגו.
2. נקבע, כי במידה והצדדים לבקשה ימצאו לנכון לפנות לגורם כלשהו ברשות המיסים בעניין זה, יהא עליהם להציג בפניו את תוכן החלטת מיסוי זו.